



2° JUZGADO CIVIL - Sede Central

EXPEDIENTE : 00339-2018-0-2901-JR-CI-02
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : SALAZAR RIVERA MICHAEL
ESPECIALISTA : JUAN R. PONCE REVOLLEDO
MARTILLERO : ALBERTO OSCAR RAMOS, WONG
PERITO : MEJIA CAMARGO COSME RUBEN
DEMANDADO : ANCHANTE GONZALES, PATRICIA JANETH
CORPORACION REYSEMAA SRL
MARTINEZ LOYOLA, MARCO ANTONIO
DEMANDANTE : SCOTIABANK PERU SAA

Resolución Nro. 59

Cerro de Pasco, dieciséis de Junio

de dos mil veintiséis.

AUTOS Y VISTOS: Puesto los autos a Despacho a fin de emitir la resolución de remate judicial electrónico que antecede; **Y**

CONSIDERANDO:

Primero: Que, se verifica de autos que la entidad ejecutante solicita el remate del bien inmueble dado en garantía y que dicha solicitud cumple con los requisitos señalados en el artículo N° 12° ¹ de la Ley N° 30229 y Artículo 13° ² del Reglamento de la citada Ley.

¹ Artículo 12. Condiciones para remate por internet El remate electrónico judicial a través del REM@JU procede al cumplirse con los siguientes requisitos: a) Que se cumpla con el pago del arancel por concepto de remate. b) Que, en su circunscripción jurisdiccional, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial haya dispuesto el remate electrónico judicial por REM@JU en función de las facilidades y condiciones tecnológicas existentes. c) Que, verificadas las condiciones anteriores, el juez dicte la resolución que disponga el remate electrónico judicial identificando en aquella un resumen descriptivo del bien incluidas las cargas y los gravámenes, de ser el caso, y el monto de su valorización. La resolución referida en el literal c) anterior puede ser objeto de un pedido de corrección para efectos de subsanar errores meramente de forma, materiales y de datos, pero no puede ser objeto de impugnación u oposición alguna, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente. De haber oposición de cualquiera de las partes o terceros legitimados, de ser el caso, respecto de la modalidad de remate electrónico que prevé la presente Ley, el juez mediante resolución motivada dispondrá la modalidad de remate aplicable, pudiendo este realizarse por martillero público hábil o el juez, de acuerdo con lo regulado por el Código Procesal Civil.

² Artículo 13. Procedencia del remate de bienes a través del REMAJU: 13.1 El remate de bienes muebles e inmuebles se realiza por medio del REM@JU, en merito a la resolución a que se refiere el artículo 731° del Código Procesal Civil. Para estos efectos, debe verificarse las condiciones señaladas en el artículo 12° de la Ley. 13.2 El pedido de corrección para subsanar errores de forma a que se refiere el artículo 12 de

Segundo: Cabe precisar que la ejecución del remate electrónico judicial se efectúa a través del aplicativo REM@JU el cual se encuentra en el Portal Web del Poder Judicial; en dicho aplicativo se ingresarán las ofertas que los usuarios postores ofrezcan, previa inscripción como postor. Asimismo, el acto de remate electrónico judicial del bien se realiza por un periodo de veinticuatro horas, en mérito a los lineamientos establecidos en la Ley N° 30229.

Tercero: Estando a las nuevas implementaciones respecto del sistema de Remate Judicial Electrónico – REM@JU, se deberá proceder conforme a las siguientes consideraciones, debiendo atenderse, además, de acuerdo a la programación automática del remate electrónico en sus tres convocatorias. Para tal efecto, **el secretario de la causa publicará en el Portal Web del Poder Judicial el aviso de convocatoria con la información relacionada con el proceso de remate electrónico judicial y demás actos pertinentes, tal como se dispone en el artículo 15 de la Ley 30229**, a partir del tercer día, sin que las partes hayan presentado oposición a la misma, en mérito a lo dispuesto por el artículo 13 del decreto Supremo N° 003- 2015- JUS, Reglamento de la Ley N° 30229. El sistema REM@JU generará automáticamente el cronograma de ejecución del remate electrónico en primera, segunda y tercera convocatoria, según el caso, comprendiendo las fases de publicidad, inscripción, desarrollo y adjudicación.

Cuarto: Asimismo, el artículo 13 de la Ley N° 30229 refiere que de no haber usuarios postores inscritos o si no han ingresado ofertas superiores al precio base, el remate en primera convocatoria se declara desierto; en este caso, el REM@JU debe reprogramar una segunda convocatoria con la reducción de un 15% sobre el precio base del bien o bienes materia de remate electrónico. De igual forma, de no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, se procede a una tercera convocatoria, reduciendo el quince por ciento el precio base de la convocatoria anterior sobre el precio base del bien materia de remate electrónico.

Quinto: El postor ganador deberá registrar el pago del saldo del precio dentro del tercer día, tal como lo dispone el artículo 16 de la Ley N° 30229, bajo apercibimiento de declarársele la nulidad del remate, con pérdida del monto por oblate, como concepto de multa e inhabilitación para participar como usuario postor en el Remate Electrónico Judicial (REM@JU) por el plazo de un año, con la correspondiente anotación en el registro de remates electrónicos judiciales y publicidad a nivel nacional por el periodo de inhabilitación.

Sexto: Finalmente, si en la tercera convocatoria no hay postores, se culmina el procedimiento del remate electrónico judicial y, siendo esta por ausencia de ofertas, se procede conforme a las normas del Código Procesal Civil o a la norma que lo sustituya. Por estos fundamentos;

SE RESUELVE: CONVÓQUESE A PRIMER REMATE PÚBLICO ELECTRONICO (REM@JU) y en caso de declararse desierto la convocatoria en primer remate judicial electrónico, convóquese **AUTOMÁTICAMENTE** por el **REM@JU** al **SEGUNDO REMATE ELECTRÓNICO**, seguidamente al **TERCER REMATE ELECTRÓNICO**, del inmueble hipotecado en los siguientes términos:

a) DESCRIPCION DEL BIEN:

Inmueble ubicado en el Programa de Vivienda Urbanización San Juan Pampa, Manzana "P", Lote 2- Sector UI-3 del Distrito de Yanacancha, Provincia y Departamento de Pasco. Inscrita en la Partida Electrónica N° **P13008712** del Registro de Predios de la Oficina Registral de Pasco.

b) CARGAS Y GRAVÁMENES.

HIPOTECA: Registrada en el **Asiento N° 08** de la Partida Electrónica N° **P13008712** del Registro de Predios, Zona Registral N° VIII de la Oficina Registral de Pasco, otorgado a favor de SCOTIABANK PERU S.A.A, hasta por la suma de S/ 545.214.0600 (QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE CON 06/100 SOLES).

EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCIÓN: Registrada en el **Asiento N° 09** de la Partida Electrónica N° **P13008712** del Registro de Predios, Zona Registral N° VIII de la Oficina Registral de Pasco, otorgado a favor de Janet Karin Perez Charri, hasta por la suma de S/ 70 000.00 (SETENTA MIL CON 00/100 SOLES).

EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCIÓN: Registrada en el **Asiento N° 10** de la Partida Electrónica N° **P13008712** del Registro de Predios, Zona Registral N° VIII de la Oficina Registral de Pasco, otorgado a favor de Ema Yolanda Arboco Miche, hasta por la suma de S/ 90 000.00 (NOVENTA MIL CON 00/100 SOLES).

EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCIÓN: Registrada en el **Asiento N° 11** de la Partida Electrónica N° **P13008712** del Registro de Predios, Zona Registral N° VIII de la Oficina Registral de Pasco, otorgado a favor de Lenin Chamorro Torres, hasta por la suma de S/ 128 500.00 (CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES).

EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCIÓN: Registrada en el **Asiento N° 12** de la Partida Electrónica N° **P13008712** del Registro de Predios, Zona Registral N° VIII de la Oficina Registral de Pasco, otorgado a favor de Hilda Noemi Chamorro Torres de Vizurraga, hasta por la suma de S/ 150 000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL CON 00/100 SOLES).

EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCIÓN: Registrada en el **Asiento N° 13** de la Partida Electrónica N° **P13008712** del Registro de Predios, Zona Registral N° VIII de la Oficina Registral de Pasco, otorgado a favor de Janet Karin Perez Charri, hasta por la suma de S/ 70 000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL CON 00/100 SOLES).

c) VALOR DE LA TASACIÓN: Según el Informe Pericial suscrito por los peritos judiciales Rúben Willy Camargo Cosme y Junior Julio Mejía Rivera obrante a fojas (595 al 615) la tasación del bien inmueble es en la suma de **S/**

317,141.35 (TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UNO CON 35/100 SOLES).

d) PRECIO BASE DEL REMATE:

d.1) EN PRIMERA CONVOCATORIA: La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación, ascendente a **S/ 211,427.56(DOSCIENTOS ONCE MIL CUATROSCIENTOS VEINTISIETE CON 56/100 SOLES).**

d.2) EN SEGUNDA CONVOCATORIA: La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior

d.3) EN TERCERA CONVOCATORIA: La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior

e) OBLAJE: Se deberá oblar el 10% de la tasación mencionada en depósito electrónico Judicial en la moneda de la tasación conforme el artículo 17° del Reglamento de la Ley N° 30229; y el arancel judicial correspondiente.

f) Publicación. - Procédase a la **PUBLICACIÓN EN EL PORTAL WEB DEL PODER JUDICIAL** del aviso de convocatoria respectivo conforme el artículo 15° de la Ley N° 30229, consentida o ejecutoriada la presente resolución (por el solo transcurso del plazo), sin necesidad de expedir resolución; **FÍJESE** los carteles en el local del juzgado y en el inmueble sublitis, diligencia que se llevará a cabo por la Especialista Legal de Actos Externos y/o Responsable del REM@JU correspondiente en efectuar el pegado de aviso de remate en la vitrina del juzgado e inmueble sub litis. **Notifíquese.**